

מסורת הש"ס

- ↑ [נקמן סה. ע"פ.]
- ↑ [גדרים לג. ב"ק נח.]
- ↑ [נ"ל דמקבל.]

### הגהות הב"ח

- ↑ [גב' דלמד ליה מיל נטל לרור דפתח ליה מיל:] (ב) רשב"ם ד"ה בעי רב ורי מיון שאמר לו נתתי לו: (ג) ד"ה ומה מבר ורי א"י יהיב ליה ורר מוקמי דמחזיק לא קני: ומס בל"ד מה שאין בשניה. י"ב פי' דבספק ובשטר אין מועיל קנין שדה אחת לשאר שדות: (ד) ד"ה ורב דקבעי ורי' במתנה זו כלום כדאמרינן: (ה) ד"ה דלמר שמואל גבי גדר שהיה: (ו) ד"ה אלימא ורי' שלא ינסו בו כדי שלא: (ז) ד"ה זלמד ורי' חביב את המים: (ח) ד"ה מחזק ורי' דרפק סה פורתא כלקמן: (ט) תוס' ד"ה ה"א ורי' דל"ג ליה דהכי מצוי למימר ורי' לא עיילא בה ב"א ורי' כספרים דגרסי דמעיקרא:

### מוסף תוספות

- ↑ דמסירה מפתח כאומר לו לך חזק וקני. נש"פ.
- ↑ דארתו ורי' כנס בידו. מפתח ארץ יכנס ויברוק. תוס' פסחים ד. ועי"פ.
- ↑ ורענצ"ל תנח: דמשום דבדיקת חמץ דרבנן, בדמוריתא בבבלי בעלמא סגי, לא הטייל חובה זו אלא על מי שספק בידו לעשות יותר חורו מי שהמפתח בידו. ג. בדרך שובעלים נועלין בחיהם כדי למנוע מהם רגל כל אדם. נש"פ. ועין רענצ"ל.
- ↑ ופתח בית נמי (דהא קאמר בהורוק, ויתחד ותפתח) אין דרך בני אדם לפתוח בית שאינו להם כשהוא נעול בחזק. רעט יונה. ועין רענצ"ל. ה. עין ב"ר.

## חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

**שלא בפניו ל"ל כו'**: אם בא להחזיק שלא בפניו דמוכר כגון בעיר אחרת או אפי' באותה העיר שלא מדעמו של מוכר לא הויה חזקה אלא א"כ א"ל מוכר ללוקח לך חזק וקני ואפי' אם נתן לו מעות לא קני במעות כגון בעיר שכותבין שטר דאין הכסף מועיל עד שיחזיק או עד שיכתוב השטר כדלמרי' בפ"ק דקדושין (דף

טו.) עלה דהך משנה נכסים שיש להם

אחריות נקנין בכסף כו' אמר רב ל"ש אלא במקום שאין כותבין את השטר אבל במקום שכותבין את השטר לא קנה עד שיכתוב לו את השטר ואי פריש פריש שפירש בכסף אקנה קנין גמור בלא חזקה ושטר אבל מסתמא לא קני במעות עד דמחזיק: **בעי רב**. הך ברייתא הוה שמיעא ליה דקמני בפניו אבל שלא בפניו לא הויה חזקה עד דא"ל

דלמא לך חזק וקני וקמבעיא ליה מי לימא דמכירה מיירי אבל במתנה מכיון שאמר לו (ט) נותני לו קרקע זו והלך והחזיק שלא בפניו הויה חזקה ואע"ג דלא א"ל לך חזק וקני וכדמפרש טעמא לקמיה דנותן צעין יפה נותן או דלמא לא שניא: **מאי טיבעי ליה נאכא**. במתנה טפי ממכר ק"ו הוה דלא קני עד דא"ל לך חזק וקני: **ומה מבר דקייבז ליה וזוי**. לוקח למוכר היום ולמחר לאחר שיחזיק שהרי ע"מ כן הוה מחזיק כדי לפרוע דמים למוכר דמוכר לא מפסיד כיון **א** דקבל כל הדמים א"י יהיב ליה (ט) ומקני דמחזק וזוי לא קנה כדפרישית לעיל וכגון במקום שכותבין את השטר כדמניא בקדושין (דף טו.) מכר לו י'

**שדות בני'** מדינות כיון שהחזיק בשדה אחת קנה כולן מה שאין בשניין דד"א

שנתן לו דמי כולן כו' אלמא אחר

נתינת דמים צעין חזקה ואפי"ה אי

א"ל מוכר ללוקח לך חזק וקני הוי חזקה ואי לא לא: **מסנה**. דאין לו כי אם חסרון ממונו לא כל שכן דלריך למימר ליה לך חזק וקני ולא ליהוי חזקה עד דא"ל דללמא לכשיראה להחזיק כבר חזר בו ממתנתו: **ורב**. דקבעי לה סבר איכא למימר מאן דיהב מתנה צעין יפה יהיב שמתנה חיבה נתן לו והלכך ניחא ליה שלך ויחזיק ואיכא למימר דכמאן דא"ל דמי והלכך מספקא ליה. ושמואל נמי דפשיטא ליה ס"ל היכא אמרינן צעין יפה נותן ה"מ כגון לאחר שהחזיק ונתקיימה המתנה הוה דלמרינן צעין יפה נותן לו מכל וכל שלא שייך לעצמו במתנה זו (ט) דלמרך לעיל [נא:] המוכר שדחו לאשמו קנתה והבעל אוכל פירות במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות אבל כל זמן דמספקא לן אי גמר להקנות המתנה או לא מספק אין לנו לומר שנתן אלא שלו במתנה עד דמפרש ואומר לך חזק וקני: **דלמר שמואל (ט)** גדר גדר. שהיה בניו פחות מ' והשלימו לעשרה לפי שלא יוכלו לעלות עליו וליכנס בשדה: **פרץ פרצה**. הרחיב הפרצה: **דמעיקרא**. כשהיה פחות מ' לא הוו סלקי לה אין יכולין לעלות דרך עליו ליכנס בשדה כגון שהיה עשוי בשיפוע או היה בניו על מקום מדרון: **והשטא נמי לא סלקי לה מאי קעביד**. ואמאי הוי חזקה דכל בנין בלא לוצרך לא הויה חזקה: **ואלא דמעיקרא הוו סלקי לה**. מיהא דחזק ויהשתא שהשלימו לעשרה לא

שלא בפניו צריך למימר ליה לך חזק וקני בעי רב מתנה היאך אמר שמואל מאי תבעי ליה לאבא א'השתא ומה מבר דקא יהיב ליה זוזי אי א"ל לך חזק וקני אין אי לא לא מתנה לא כל שכן ורב סבר <sup>(ט)</sup> מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב וכמה כל שהוא כדשמואל דאמר שמואל א'גדר גדר והשלימו לעשרה י'ופרץ פרצה כדי שיכנס ויצא בה הרי זו חזקה האי גדר היכי דמי אילימא דמעיקרא לא הוו סלקי לה והשתא נמי לא סלקי לה מאי עבר ואלא דמעיקרא הוו סלקי לה והשתא לא סלקי לה טובא עבר לא צריכא י'דמעיקרא הוו סלקי לה ברווחא והשתא קא סלקי לה ברוחא האי פרצה ה"ד אילימא דמעיקרא הוו עיילי בה והשתא נמי עיילי בה מאי עבר ואלא דמעיקרא לא הוו עיילי בה והשתא קא עיילי בה טובא עבר לא צריכא י'דמעיקרא הוו עיילי בה ברוחא והשתא עיילי בה ברווחא א"ר אסי א"ר יוחנן נתן צרור והועיל נטל צרור והועיל ה"ו חזקה מאי נתן ומאי נטל אילימא נתן צרור וסבר מיא מינה נטל צרור ואפיק מיא מינה האי <sup>(ט)</sup>מבריה ארי מנכסי חברו הוא אלא י'נתן צרור דצמד <sup>(ט)</sup> לא מיא נטל צרור וארוח לא מיא ואמר רב אסי א"ר יוחנן ישתי שדות ומצר אחד ביניהן החזיק באחת מהן לקנותה קנאה לקנות

## נג.

ה"מ במוכר ומשכיר לחצירו דאיכא דמסר ליה דליקני אבל צנכסי הגר מאן מסר ליה דליקני ואין נראה לר"י דצהדיא אמר בפרק הפרה (ב"ק דף נב. ושם ד"ה כיון) דלא קנה במסירת מפתח ולא מהני מסירת מפתח אלא שלא יטערך לומר לו לך חזק וקני <sup>א</sup> ודוקא גבי בדיקת חמץ הוה דתלי

במסירת מפתח דמי שמפתח צידו עליו לצדוק לפי שצידו ליכנס ולצדוק <sup>ב</sup> ומה שפי' נמי דלא קני צנעילת דלת לא משמע כן בגיטין בהזורק (דף עז: ושם) דקלמר תיזיל איחי ותיחוד ותפתח אלמא צנעילה לחודה קניא שלא היתה יכולה לעשות מנעול דצנבת היה ואפי' דלסור לקנות בשבת בשכ"מ שרי שלא תטרף דעתו עליו דלומר לקמן ולא דמי נעילת דלת למכירה ארי דדוקא נתן לרור דסכר מינה מיא הוה דלמר צסמוך דהוי מצריח ארי אבל הכא שנועל בפני כל אדם שאין מניח אדם ליכנס <sup>ג</sup> מוכח מילתא שהצית הוה שלו וקני צנעילה לחוד <sup>ד</sup> וכן מוכח לקמן (דף מ.) גבי הא דתנן אלו דברים שיש להן חזקה ואלו דברים שאין להם חזקה ופרץ בגמ' מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר עולא כל שאילו צנכסי הגר לא קנה כו' וקמני סיפא הכנים מרגולין במוך הצית ה"ו חזקה וקנה נמי צנכסי הגר וה"ט דהתם דקנה משום דמסתמא כשנתן שם מרגולין נעל דלת לשמךן אלמא דקנה צנעילה אבל קשה לרשב"א דלמר לקמן הצונה פלטרינ צנכסי הגר וזא אחר והעמיד להן דלתות קנה והתם מיירי צנעל דאי לא נעל אלמאי קנה הא לבני צנעלמה הוה דאפיך כמו קמא שכל אדם יכול ליכנס כשלא נעל אלא ודאי צנעל איירי ומשמע דוקא שהעמיד דלתות

אבל לא העמיד דלתות לא קנה צנעילה: (נעיל): **נע"ל** וגדר ופרץ ב"ל שהוא. פ"ה דל"ג בפניו משום דצנכסי הגר לא שייך לפניו ואינה קשיא דאיכא למימר משום דנותן מתנה ואחין שחלקו נקט בפניו ומיהו ל"ג ליה דדייק בגמ' אצרייתא דרב שצביא בפניו אין שלא בפניו לא ואמתני' ה"ל למידק ועוד דצעיי רב במתנה היאך תפשוט ממתני' דלנותן מתנה קמני בפניו אי גרס לה: (נעיל) **אמ"ן** ב"ל הני לאו בני חזקה נינהו. פירוש דמשמע ליה דב"א במחזיק הוה דצעיי ג"ש חזקה כלומר צמדי דשיך חזקה אבל צנומן כו' מש"ה פריך אטו הני כגון נותן מתנה והאחין שחלקו לאו בני חזקה ג"ש מניה: **אמר שמואל ומאי תבעי ליה לאבא ומה מבר כו'**. אע"ג דשמואל אית ליה ספ"ק דב"מ (דף טו.) דיפה כח מתנה מכת מכר לענין דלא טריף מיהינה את השבח היינו אחר שכבר נתקיימה המתנה כדפ"ה: **האי פרצה היכי דמי איצימא דמיקרא לא עיי"י בה והשתא נמי לא עיי"י בה מאי עבר**. נראה דל"ג (ט) דהיכי מצינן למימר השתא נמי לא עיילי הא כדי שיכנס ויאל צה קלמר לכך נראה כספרים דגרסינן דמעיקרא לא עיילי צה והשתא עיילי צה טובא עבר: **מ"ובא עבר**. ואין זה כל שהוא אלא כו' ונעל נמי כל שהוא כריך ליישב כעין הני"ן:

אותה

סלקי לה כלל טובא עביד ואין זה ראוי לקרות כל שהוא ואע"פ שצנין כל שהוא גדר: **והשטא סלקי לה דחזקא**. והיינו כל שהוא דכל שהוא אהני דהא אכתי סלקי לה קלת. והאי דנקט שמואל והשלימו לעשרה לאו דוקא דה"ה לפחות מ' (והוה) דהשתא אהני להכי דסלקי דחזקא ומעיקרא הוו סלקי לה ברווחא ואורחא דמילתא נקט דסתם השלימו לעשרה מעיקרא סלקי לה ברווחא והשתא סלקי לה דחזקא: **והשטא קעיילי לה ברווחא**. דפורחא אהני. ולא צעי לתרזוי דמעיקרא לא עיילי כלל והשתא עיילי לה דחזק דטובא עבר דשווייה פתח. וגבי נעל כל שהוא נמי איכא לפרוש כה"ג שסתם פתח סתמיה כל שהוא דמעיקרא עיילי לה ברווחא והשתא עיילי לה דחזקא א"י שקצב מנעול גדלת לנעול צו דהיינו צנין אבל סגר את הדלת ונעל במפתח צנכסי הגר אינה חזקה דאין זה אלא עושה מלוא לשמור בית חצירו ומכריח ארי מנכסי חצירו הוה דללקמן בשמעתין. ואע"ג דגבי שכירות בתים אמרי' בפסחים (דף ד.) משמסר לו מפתחות הוי בחזקת שוכר וה"ה לגבי לקנותו ה"מ במוכר ומשכיר לחצירו אבל צנכסי הגר מי מסר לו מפתחות שיקנה הלכך כריך צנין כל שהוא: **נתן לרור**. בחור שבגדר השדה. וכולה שמעת' אכנסי הגר קאי וה"ה לקונה דבר מחצירו: נעל לרור. מן הגדר ועשה צו נקב: ה"ו חזקה. וכגון דמהני לשדה כדמפרש ואיל: **מאי נתן כו'**. למאי אהני האי נתינה ונטילה דליהוי חזקה: **אילימא נתן לרור וסכר מיא**. ראה נהר שוטף ורואה ליכנס דרך נקב וזא זה וסתם את הנקב בלרור וסכר את המים מן השדה שלא יכנסו צו <sup>(ט)</sup> שלא ישטפו את השדה: **ואפיק מינה מיא**. שנאספו לה מים בצד האחד ועשה נקב בצד השני כדי שיאלו לחוץ: **האי מצריח ארי וכו'**. הא למה זה דומה למשיב אצידה דכל ישראל מלווין להליל ממון חציריהם מן ההיזק ואין קרוי חזקה אלא דומיא דגדר ופרץ שעושה צו צנין או כל תיקון הצריך לו לשדה כגון משקה מים או זומר או זורע או חורש: **דלמד לה מיא**. כמו למיד פחיל (במדבר יט) וילמדו לבעל פעור (מלכים קו.) חיבר <sup>(ט)</sup> המים שבתוכו שלא יאלו לחוץ וחו כמו משקה את השדה דומיא דחורש שמתקן את השדה ומייפוי בהשקאה זו: **דפסח ליה מיא**. ע"י נטילת לרור נכנסו המים מן הנהר דרך חור שבותל: **וא"ר אסי אר"י צ' שדות**. של גר הסמוכין זה לזה אלא שיש מלך אחד ציניהן: **החזיק באתם מהן**. כגון דרפק צה <sup>(ט)</sup> כדלקמן [נד.] ונתכוין לקנותה לצדה ולחברתה לא נתן לצ לקנות קנאה לאותה שדה לצדה ואי לא הוה מלך צינתיים הוה קני את כולה מסתמא בחפירה כל שהוא:

לקנות

### עין משפט ונר מצוה

י"ט א מיי פ"א מהל' מסירה הל' ח סמנ עשין פכ טוש"ע ח"מ סי' קנז סעיף ב:
ר"ב ב מיי' שם הל' יא טוש"ע שם ס"ד ועשין בטור ובכ"י:
ר"ב א ג מיי' שם טוש"ע שם סעיף ה:
ר"ב ד מיי' שם טוש"ע שם סעיף ד:
ר"ב ה מיי' שם טוש"ע שם סעיף ה:
ר"ב ו מיי' שם הל' יב טוש"ע שם סעיף ו:
ר"ב ז מיי' פ"א מהל' זכיה הלכה א סמנ שם טוש"ע ח"מ סי' ערה סעיף ח:

### רבינו גרשום

אפי"ג דמחזיק המקבל לא קני עד דאמר ליה המוכר לך חזק וקנה: במתנה היאך צריך למימר ליה לך חזק וקנה או לא. מי אמרינן בעין יפה נותן וקנה המקבל אפי"ג דלא אמר ליה לך חזק וקנה: גדר גדר. שהיה קרוב לעשרה והשלימו המקבל לעשרה: שיכנס ויצא בה. אע"י למיטקן לה: טובא עבר. ואמאי קרי ליה כל שהוא: אי ניתא נתן דסכר מיניה מיא. כלומר שראה מים שהיו באין דרך חור אחד לשטוף את השדה ונתן צורר באותו חור כדי שיעכב המים שלא ישטפו את השדה: נטל דאפיק מיא מיניה. שהיה כל השדה מלאה ולא היו יכולין לצאת ממנה ונטל זה צרור אחד מפאת השדה ויצאו המים דרך נטילת הצרור: האי מכריח ארי. כלומר מה חזקה חזיא זו הא מצי למימר ליה הנותן או אחד מן האחין מצוה עברת שהצלת נכסי כי כן חובה לבך ישראל להציל ממון חבירו ולא הויא חזקה: אלא נתן צרור דצמד לה מיא. שהיתה שדה בית השלחין דצריך לה מים הרבה וצמד לה. שספק בצרור דרך צאת המים שלא יצאו מן השדה ולא סגי לה בלי מים: נטל דפתח לה מיא. שנטל צרור א' ועשה דרך למים ליכנס דרך נטילת אותו צרור דבענין זה ודאי [הרין] חזקה: ב' שדות. של נכסי